



**PUTUSAN**  
Nomor 2319 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANG WIE TJANG**, bertempat tinggal di Kamp. Rawa Beureum, RT.004, RW.003, Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basuki, S.H., M.M., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Basuki Law Firm & Partners”, beralamat di Lantai 32 SOHO Capital-Central Park, Jalan Letjen S. Parman No. Kav 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

**ANG WIE LIAN**, bertempat tinggal di Kampung Rawa Beureum, RT. 004, RW. 003, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 dan dilanjutkan oleh para ahli warisnya: Tjan Rok Nio, Tjan Giok Jie, Tjan Sian Giok, Lun Ni, Jok Wan, Ang Giok Nih, Eeng, lin Sugita, Suhendra Wijaya, Supanto, Suhari dan Andi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukanto S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum “Kantor Hukum Sukanto, S.PdI., S.H., & Rekan”, beralamat di Jalan Sukun I Nomor 4, Kelurahan Pondok Kacang Timur, RT. 01, RW. 06, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022;

Termohon Kasasi;

Dan

**SUBEKTI, BA**, Pejabat Pembuat Akta Tanah beralamat di Jalan Raya Mauk Nomor 89, Sepatan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara memasuki dan mematok tanah milik Penggugat tanah tersebut berdasarkan AKTA HIBAH Nomor: 63/Sepatan/1992, pada hari Senin tanggal 14 Desember 1992 dimana Tergugat selaku Pemberi Hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah, adapun luas bidang tanah dimaksud dalam Akta Hibah ini kurang lebih 8.050 m<sup>2</sup> (Delapan ribu lima puluh meter persegi) dengan Persil: 122.D.IV.Girik.C/Kohir Nomor: 359, yang terletak di Kampung Rawabeureum, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang telah berubah alamatnya di Kampung Rawa Beureum RT.004 RW.003 No.103, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 63/Sepatan/1992, pada hari Senin tanggal 14 Desember 1992 dimana Tergugat selaku Pemberi Hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah, adapun luas bidang tanah dimaksud dalam Akta Hibah ini kurang lebih 8.050 m<sup>2</sup> (Delapan ribu lima puluh meter persegi) dengan Persil: 122.D.IV.Girik.C/Kohir Nomor: 359, yang terletak di Kampung Rawa Beureum RT.004 RW.003 No.103, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang telah berubah alamatnya di Kampung Rawa Beureum RT.004 RW.003 No.103, Desa Lebak

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024



Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak dan peningkatan hak atas Akta Hibah Nomor: 63/Sepatan/1992;
5. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk mencabut patok-patok yang ada diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor: 63/Sepatan/1992, pada hari Senin tanggal 14 Desember 1992 dimana Tergugat selaku Pemberi Hibah dan Penggugat selaku Penerima Hibah, adapun luas bidang tanah dimaksud dalam Akta Hibah ini kurang lebih 8.050 m2 (Delapan ribu lima puluh meter per segi) dengan Persil : 122.D.IV.Girik.C/Kohir Nomor: 359, yang terletak di Kampung Rawabeureum, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sekarang telah berubah alamatnya di Kampung Rawa Beureum RT.004 RW.003 No.103, Desa Lebak Wangi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus Perkara aquo Mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mendorong kepada aparat penegak hukum dalam hal ini jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengusut secara tuntas

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024



dan menyeret para pelaku yang merugikan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf atas kesalahan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melalui media cetak, online daerah dan elektronik nasional selama 3 bulan berturut turut;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengembalikan dan mengosongkan tanah milik Tergugat yang terletak di Kampung Rawa Beureum RT 004 RW 003 Desa Lebakwangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, dengan luas 8500 M<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), Persil: 62.D.IV, Girik.C/Kohir nomor 185, dengan batas-batas: Utara jalan desa, Timur saluran air, Selatan tanah Ang Wie Lian, Barat saluran air, atas nama pemilik Ang Wie Tjang kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas biaya yang timbul akibat pengurusan perkara yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian waktu dan tenaga Penggugat Rekonvensi/ Para Turut Tergugat Konvensi selama mengurus perkara ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar kerugian nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akibat ulah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengakibatkan nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi rusak karenanya dimata masyarakat Kampung Rawa Beureum, RT 004 RW 003, Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan sekitarnya yang selama ini telah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tejalin hubungan dengan baik dan tanpa cacat, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Tng, tanggal 10 Januari 2023 dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Akta Hibah Nomor: 63/Sepatan/1992 adalah Sah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak dan peningkatan hak atas Akta Hibah Nomor: 63/Sepatan/1992;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.109.000,00 (tiga juta seratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 83/PDT/2023/PT BTN, tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 272/Pdt.G/2022/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi mohon agar:

Mengadili:

Primer:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Dalam Perkara No. 83/PDT/2023/PT BTN, tertanggal 04 April 2023. *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 272/PDT.G/2022/PT TNG, tertanggal 10 Januari 2023;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak mengabulkan dan menolak gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah No. 63/Sepatan/1992 tertanggal 14 Desember 1992 tidak sah/cacat/batal demi Hukum;
3. Mendorong kepada aparat penegak hukum dalam hal ini jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengusut secara tuntas dan menyeret para pelaku yang merugikan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk meminta maaf atas kesalahan dan pencemaran nama baik yang telah dilakukan terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi melalui media cetak, online daerah dan elektronik nasional selama 3 bulan berturut-turut;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengembalikan dan mengosongkan tanah milik Tergugat yang terletak di Kampung Rawa Beureum RT 004 RW 003 Desa Lebakwangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang, dengan luas 8500 M<sup>2</sup> (delapan ribu lima ratus meter persegi), Persil: 62.D.IV, Girik. C/Kohir nomor 185, dengan batas-batas: Utara jalandesa, Timur saluran air, Selatan tanah Ang Wie Lian, Barat saluran air, atas nama pemilik Ang Wie Tjang kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas biaya yang timbul akibat pengurusan perkara yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian waktu dan tenaga Penggugat Rekonvensi/ Para Turut Tergugat Konvensi selama mengurus perkara ini sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membayar kerugian nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akibat ulah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengakibatkan nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi rusak karenanya di mata masyarakat Kampung Rawa Beureum, RT 004 RW 003, Desa Lebakwangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan sekitarnya yang selama ini telah terjalin hubungan dengan baik dan tanpa cacat, sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Atau, Apabila *Judex Juris* yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa walaupun Tergugat membantah telah menghibahkan objek sengketa kepada Penggugat akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, dan sebaliknya terbukti perolehan objek sengketa dalam perkara *a quo* berasal dari orang tua Tergugat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga orang tua Penggugat yang bernama Sunchin (Alm) yang semenjak tahun 1992 telah ditukar dengan tanah milik Penggugat yang terletak di RT. 009 yang sekarang ditempati oleh anak Tergugat dan dari tukar menukar tersebut terbukti Penggugat sudah menguasai objek sengketa semenjak tahun 1992 sampai dengan sekarang, untuk itu perolehan objek sengketa yang didasarkan kepada alasan hukum adanya Hibah berdasarkan Akta Nomor 63/Sepatan/1992 tanggal 14 Desember 1992 yang dilakukan di PPATS Kecamatan Sepatan, dan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan Hibah tersebut (Pasal 1688 KUH Perdata), sehingga berdasar dan beralasan hukum dalam perkara *a quo* untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANG WIE TJANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANG WIE TJANG** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2319 K/Pdt/2024